

Le secteur des faux-semblant

Notre secteur fait certainement partie de ceux qui, au regard de l'histoire, collectionnent les faux semblants. Curieusement, la rencontre entre certaines formes de poujadisme, et la recherche du consensus, conduit à l'élaboration d'un discours et d'une pratique bien en mal de régler les problèmes qu'ils prétendent solutionner. Cette affirmation pourra sembler bien sévère si nous n'avions à portée de main la marque indélébile de ces couches successives de réponses miraculeuses qui caractérisent si bien le transport. Des montagnes de règlements, souvent inutiles, témoignent face à l'éternité...

Rappelons-nous quelques épisodes glorieux. Les années 1930. Après avoir imaginé sauver le chemin de fer en mettant en commun les pertes et les profits (Fonds commun de 1921), les pouvoirs publics sont toujours confrontés à une crise profonde du chemin de fer. Politique réflexe : on va coordonner les modes de transport coupables d'une concurrence destructrice. Un nouveau mot s'installe dans notre vocabulaire pour 60 ans au moins : la coordination. C'est son seul succès. Incapables de coordonner quoi que ce soit, les pouvoirs publics réglementent, c'est à dire contingentent les concurrents du rail.

Les résultats de cette politique-réflexe sont connus : la voie d'eau a été pratiquement momifiée, et la route a vu son trafic multiplié par plus de 5 ou 6... jusqu'à ce que la profession accepte, non sans frémir, qu'on abolisse un contingent qui ne protégeait plus que les routiers eux-mêmes contre la concurrence de leurs tracos ! Pendant ces années bénies de la coordination, la gauche croit naturellement en la vertu d'un système dont on dit qu'il protège le rail de la nation, et la droite probablement par conservatisme et poujadisme. Le système vit et se complique pendant 50 ans... jusqu'à enfanter des organismes corporatistes chargés de gérer l'application des règlements. Les CNR, GPR, CNL, CNCT, et autres CNBRF et BRF eux-mêmes sont nés. C'est sûrement ce que d'aucuns appellent aujourd'hui les signes de la régulation partenariale. Les organisations professionnelles se structurent, s'organisent, vivent se scotchent autour de ces structures et de leurs largesses. C'est alors qu'à nouveau, une succession de bonnes-mauvaises idées se succèdent pour façonner l'archaïsme du secteur des transports. La première fût sans doute de laisser la voie d'eau vivre à l'ombre d'une loi vichiste, en état de réquisition permanente jusqu'en 2000¹. Celui qui écrit ces lignes se souvient encore avoir tenté d'en sortir, sans grand succès, il y a dix ans : la Seine fût barrée plus d'un mois pour avoir voulu tenter d'y faire passer une barge de blé. D'autres furent encore plus mémorables. On se rappelle sans doute parmi les lecteurs comment la libéralisation de la location (bonne idée) alimenta le développement du tractionnariat et les rentes des transporteurs (protégés par la TRO), comment cette même TRO en voulant péréquer les bons et les mauvais trafics alimenta la richesse des gros et la pauvreté des petits, comment les BRF fondés pour sortir les frets des troquets et aider les routiers cherchant un retour devinrent des sources de rentes abusives pour certains affréteurs, etc. On pourrait ainsi décrire par le menu tous ces faux-semblant dont la première caractéristique est de toujours coller au plus près de la demande au risque de ne rien traiter au fond. J'ai souvenir de ces discussions sans fin sur la gestion des priorités dans tel ou tel BRF, de la structure de la TRO, ou encore de l'incitation à adhérer aux GPR... au moment où il y avait, comme on dit, le feu à la baraque, et que tout allait, calmement, exploser. Et si je voulais parler de choses qui fâchent, je célébrerais sur le même autel des faux-semblant cette merveilleuse invention qu'on baptisa Tarification de référence, aussi peu référentielle qu'utile, et cette coupable incapacité d'évoluer qui empêcha les BRF de s'informatiser jusqu'à léguer au CNR une bourse vide, la CNFT, que seule la renaissance d'un corporatisme désuet (Rapport Bernis) pourrait hypothétiquement et provisoirement sauver. Tout cela serait finalement bien peu important si cela n'enfonçait pas, année après année, le secteur dans une complexité inextricable et l'enchevêtrement de dispositifs inutiles et décevants. Quelle incapacité d'anticiper ! La rédaction de la LOTI n'échappe d'ailleurs pas à ce jeu des faux-semblant. Combien d'articles ont, dans la LOTI, une véritable portée ? Je me souviens de notre enthousiasme naïf devant le vote de la responsabilité du donneur d'ordre ou de celui de la nullité des clauses contraires à la sécurité. Nous ré-inventons, 50 ans après, des concepts sans contenus. Le décret de mars 1986, pour la publication duquel il fallut se battre (contre la technocratie de certains ministères) jusqu'au dernier jour du gouvernement Fabius malgré la procédure du contre seing simultané, est lui même un texte imparfait qui mériterait, je l'ai déjà dit dans ces colonnes, une large révision. Mais voilà, la priorité est ailleurs. On semble en permanence obsédé par l'urgence des mesures nécessaires à la sortie de "la spirale infernale" que décrivait encore le mois dernier le secrétaire général du Conseil National des Transports dans la lettre du CNT. La manifestation évidente du dérèglement du secteur est bien sûr sociale. Comme chacun sait les routiers travaillent trop, trop dur, trop longtemps, trop vite, et probablement pour trop peu cher.

¹La loi du 12 juillet 1994 prévoit en effet une transition vers la liberté de 6 ans. Bien sûr un Comité spécifique est une fois de plus créé pour contribuer à gérer l'organisation des transports publics par voie d'eau... 60 ans après les premiers décrets dits de coordination de 1934 !

Chaque conflit, comme d'ailleurs chaque rapport sur la réalité sociale du secteur ou sur son contrôle, remet à nouveau le problème sur le tapis de négociation .

Bien sûr, périodiquement des accords sont signés, sans effet. 1984 et 1992 restent dans la mémoire des chauffeurs. Du coup, on s'attaque au problème par la bande. C'est ainsi que faute de savoir mettre en oeuvre la corresponsabilité des donneurs d'ordre, on a décidé de poursuivre la sous-traitance mettant en cause la sécurité en raison de l'insuffisance du prix pratiqué. Fêtant le premier dossier rendu public la profession devrait en mesurer le caractère dérisoire. Faux-semblant également que cette volonté de débusquer le méchant à la lecture de la comptabilité de son fournisseur... alors qu'il suffit peut-être de regarder les disques et de mettre en situation le sous-traitant de ne pouvoir mettre en cause la sécurité, et le donneur d'ordre d'être poursuivi.

Le nouveau texte (Loi du 1^{er} février 1995) sur le droit des contrats pour l'activité du transport routier procède de la même logique. Le chapitre II de la Loi, outre qu'il insère des dispositions contestables dont la portée est discutable, se caractérise par le fait qu'il établit un formalisme qu'il ne prolonge nullement au plan pénal. Dans l'énumération ainsi faite, et nullement exhaustive, l'accord social du 23 novembre 1994 et la circulaire ministérielle du 29 décembre constituent des cas un peu spécifiques dans la mesure où ils inaugurent un nouveau rapport au droit. Chacun reconnaît en effet, tant du côté patronal qu'ouvrier, tant du côté des juristes que des experts de tout poil, que l'accord social est en contradiction avec le décret 83-40 qui régit l'organisation et la durée du travail des conducteurs routiers, et par conséquent avec le code du travail. Dès lors l'implication du pouvoir exécutif -sans parler des organisations syndicales - prend un caractère qui ne peut pas ne pas poser un problème juridique, et plus largement philosophique.

••

Le parallèle entre les deux phénomènes évoqués dans cet article me semble cependant parfaitement révélateur d'une autre réalité, plus profonde quant-à-elle : Une sorte de difficulté à aller au fond des choses, à traiter de manière approfondie les questions caractériserait cette profession, toujours prête à surestimer le verbe et les textes, et à se désintéresser des actions concrètes. Lorsque je compare les 20 retraits définitifs d'autorisations de transport prononcés en 1994 en France aux centaines de sanctions prises en Grande-Bretagne...j'en arrive à considérer le libéralisme anglais comme bien plus ferme que notre étatisme multi-séculaire.

Il ne s'agit pas d'ailleurs, de mettre en cause la bonne volonté de qui que ce soit, mais de s'interroger si l'on ne peut pas tirer plus et mieux du dialogue et de la concertation. A force d'avoir peur de changer les choses notre secteur risque de finir par se marginaliser de manière croissante. A l'heure où, en RFA, IG métal signe pour 35 heures au 1^{er} octobre 1995, les 60 heures de la route - si elles étaient respectées - ont un côté réellement archaïque. En ces temps de campagne électorale, il serait peut-être de bon ton de rappeler que pour quelques milliards de francs, il y a dans ce secteur des gisements d'emploi économiquement, socialement et humainement légitimes.

Patrice SALINI